

통 보

1. 제 목 : 이해충돌 방지에 관한 사항

2. 관계기관 :

3. 내 용

가. 업무개요

공단 임직원은 「공직자의 이해충돌방지법」 시행에 따라 이해관계에 따른 수의 계약 체결 등 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있는 행위가 제한·금지되어 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공직자의 이해충돌방지법」 제12조(수의계약 체결 제한) 제1항은 공공기관은 계약업무를 담당하는 공직자 및 가족 등과 수의계약을 체결할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한, 「공직자의 이해충돌방지법 시행령」 제14조(수의계약 체결 제한) 제2항에서 공공기관의 장은 수의계약의 상대방이 수의계약 체결 제한 대상자에 해당하는지를 확인하여야 한다고 정하고 있고, 이에 공단 감사실에서는 「이해충돌 방지 이행 서약서 징구 현황 제출(감사실-3737)」을 시행하여 매 분기별로 각 소속기구의 수의 계약체결제한확인서 징구 실적을 확인하도록 하고 있습니다.

따라서, 보훈요양원에서는 매 분기별 수의계약 체결 상대방에 대하여 이해 충돌 여부를 확인하는 수의계약 체결제한 확인서를 제출하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 종합감사 시, 보 수의계약 체결확인서 징구현황을 점검한 결과, [표]와 같이 수의계약 체결제한 확인서가 미징구 및 지연 징구된 사실이 있습니다.

구분	수의계약 건수	수의계약체결제한확인서		
		징구	미 징구	지연 징구

4. 관계기관 의견

- [REDACTED]에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [REDACTED]
 - 징구되지 않은 수의계약체결제한 확인서를 징구하여 주시고, 향후 수의계약 체결 시 수의계약체결제한 대상자인지를 철저히 확인하여 주시기 바랍니다.
(통보)